

1500461-43.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... não havendo que se falar em desclassificação do roubo para o delito de furto, nem em tentativa, sendo afastado, também, o pleito seguinte, feito pela defesa da ré ALAICE, de conversão do julgamento em diligência, para oferecimento de proposta de ANPP, vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Observo, ainda, que o roubo (assim como o furto), foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500461-43.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500461-43.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEVI HENRIQUE SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

LEVI HENRIQUE SILVA e ALAICE DE MORAIS RAIMUNDO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, §§ 1º e 2º, II, e 155, §4º, IV, c.c. art. 61, II, "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 20 de abril de 2022, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, por volta das 18h40min, na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 2827, Jd. Paulista, no interior do supermercado Nagumo Empório, nesta cidade e Comarca de Atibaia, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, empregaram violência contra Odair Fernando Cadenazzi Junior, logo após terem subtraído três garrafas de uísque, das marcas Red Label, Jack Daniels e Ballantines, avaliadas ao todo em R\$ 266,87,

pertencentes à empresa-vítima Comercial Brasil de Atibaia LTDA (auto de exibição/apreensão às fls. 15/16), a fim de assegurar a impunidade do crime. Consta ainda que, nesta mesma data, mas em momento anterior, na Rua Cerver Duvoga - 295-Recreio Estoril, no interior do hipermercado, nesta cidade e Comarca de Atibaia, LEVI HENRIQUE SILVA e ALAICE DE MORAIS RAIMUNDO, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, pelo menos 4 garrafas de uísque, duas da marca Double Black e duas da marca Jack Daniels, avaliadas ao todo em R\$ 696,00 (fls. 98) pertencentes à empresa-vítima Atacadão S/A.

Ao que se apurou, os réus, agindo em concurso de agentes entre si, foram ao estabelecimento da vítima indicada no primeiro parágrafo, a fim de subtrair garrafas de uísque. No local, ALAICE adentrou o supermercado, enquanto LEVI ficou no carro, no estacionamento, aguardando-a para dar fuga; ato contínuo, a ré se apoderou das três garrafas acima descritas e as colocou no interior de uma sacola de pano; ocorre que, por já ser a ré suspeita de ter cometido outras subtrações no local, a equipe de segurança passou a acompanhar seus passos e, tão logo ela passou pelos caixas sem pagar pelas bebidas, um funcionário a abordou e a indagou sobre as mercadorias, direcionando-a a uma área mais reservada.

Neste momento, ALAICE começou a gritar e a chamar pelo comparsa (seu amásio), bem como - a fim de garantir a impunidade de seu ato - empregou violência contra o funcionário, arranhando o seu braço. Em seguida, pulou uma janela e fugiu, deixando a bolsa com a res furtiva para trás.

Na sequência, o funcionário da vítima foi tentar fechar o portão do estacionamento, mas LEVI o agrediu com um chute nas costas, impedindo-o de concretizar tal ação. Desta forma, ambos os réus conseguiram se evadir do local, com um veículo GM/Corsa de cor verde, placa CYK-3C09.

Guardas municipais foram alertados sobre a prática delitiva e passaram a fazer buscas pelos réus, logrando encontrá-los na área central da cidade.

Abordados, LEVI negou qualquer prática ilícita, mas ALAICE confessou informalmente a subtração pouco antes frustrada, bem como outro furto - também de garrafas da mesma bebida - praticado anteriormente, no período da tarde do mesmo dia, no hipermercado Atacadão. Em busca veicular, os agentes de segurança acharam 4 garrafas de uísque: duas da marca Double Black; e duas da marca Jack Daniels (uma cheia e outra na metade), todas subtraídas da segunda vítima.

Na delegacia (fls. 07/08), os réus optaram por ficar em silêncio. Já a vítima Odair os reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime praticado no supermercado Nagumo, ao passo que o representante da vítima Atacadão, além de confirmar a ocorrência da subtração das garrafas de uísque de seu estabelecimento, reconheceu-as como de sua propriedade (fls. 98/100).

Ainda segundo consta, é certo que os crimes em análise foram praticados na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20.

Os réus foram postos em liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares (fls. 73/75).

A denúncia foi recebida (fls. 116/117), os réus foram citados (ALAICE às fls. 136 e LEVI às fls. 140), e ofereceram defesas prévias (LEVI às fls. 151/156 e ALAICE às fls. 160/162), que foram afastadas (fls. 163/166).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima Odair e duas testemunhas comuns, ausente o representante da empresa-vítima Atacadão S/A, Sr. Ismael, intimado, tendo as partes desistido da sua oitiva, o que foi homologado, sendo os réus interrogados ao final (fls. 203/204).

Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 205/211).

A defesa de LEVI requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a desclassificação do delito do art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal, para o crime previsto no art. 155, § 4º, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do CP, postulando, caso seja acolhido o pleito de desclassificação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento da

agravante do estado de calamidade, devendo a pena ser atenuada, na forma do art. 66, do CP, em razão da dependência química do réu, bem como reconhecida a atenuante da confissão, postulando, também, a dispensa da pena de multa, ou sua fixação no mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 217/231).

A defesa de ALAICE requereu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto tentado, alegando que inexistiu o emprego de violência e grave ameaça, postulando, também, a conversão do julgamento em diligência, para que o Ministério Público seja intimado para o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que o crime de furto tentado se amolda ao rol de cabimento do referido instituto; subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a fixação do regime aberto, e aplicação de pena restritiva de direitos, postulando, por fim, os benefícios da justiça gratuita (fls. 235/241).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 09/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografia (fls. 17), no auto de reconhecimento de pessoa (fls. 22/23), no auto de reconhecimento de objeto (fls. 100), e na prova oral produzida. As autorias criminosas devem ser imputadas aos réus que, interrogados extrajudicialmente, optaram por permanecer em silêncio (fls. 07/08).

Em juízo, interrogados, disseram o seguinte:

A ré ALAICE confessou os fatos. Disse que entrou no supermercado para praticar os fatos e, quando foi sair, o segurança a barrou, e a levou para uma bancada próxima, sendo que conseguiu sair, tendo deixado as res furtivas no local; não agrediu o réu em nenhum momento; questionada sobre ter confessado apenas o furto, mas não o roubo, e sobre ter constado que o segurança estava com o braço arranhado, por sua causa, disse que para se desvencilhar dele, acabou o empurrando, pois ficou assustada e desesperada, tendo saído correndo; questionada se confirma que, na tentativa de se desvencilhar, acabou arranhando a vítima, disse que “isso”; questionada o que LEVI fez contra a vítima, disse que estava no carro, quando o segurança fechou o portão; quando LEVI passou, os funcionários começaram a chutar a traseira do carro, e Odair segurou a porta para a frente do carro, então LEVI desembarcou, mas não sabe o que aconteceu; questionada se não pode confirmar, nem negar que seu esposo chutou a vítima, disse que “isso”; questionada quanto às garrafas de uísque que estavam no carro, e se confirma o furto no Atacadão, disse que sim, sendo que ocorreu no mesmo dia; questionada se ambos são alcoólatras, disse que são; questionada se já procuraram tratamento, disse que sim, sendo que estão em tratamento há dois meses; não haviam procurado tratamento anteriormente, sendo que são dependentes de bebida alcoólica; questionada se estavam sustentando o vício praticando furtos em supermercados, disse que “isso”; questionada se não trabalhavam na época dos fatos, disse que não, nenhum dos dois; questionada como comiam, bebiam, pagavam aluguel, luz e água, disse que era secretária, sendo que LEVI é autônomo; na época dos fatos, estava afastada do emprego, e tinha terminado de receber o benefício; estava afastada em razão da gestação, sendo que depois, seu patrão pediu um tempo para que pudesse voltar a trabalhar; LEVI trabalha com energia solar; atualmente, é secretária na empresa do seu sogro, e ganha R\$ 1.500,00 por mês; não foi processada anteriormente; possui o ensino médio completo; às reperguntas da sua defesa, questionada se se arrepende, disse que se arrepende (fls. 203/204).

O réu LEVI confessou os fatos. Disse que, juntamente com sua esposa, subiram na Alameda Lucas para tentar pegar algumas garrafas de uísque, sendo que estava no carro, e ALAICE tentou sair com as garrafas, tendo sido agarrada por dois seguranças, e estavam tentando levá-la para uma sala, salvo engano; ALAICE gritou seu nome, então foi ver o que estava acontecendo, e falou para os seguranças largarem sua esposa, o que eles fizeram; juntamente com sua esposa, saíram correndo

para o carro, na tentativa de irem embora; quando estava saindo com o veículo, um dos seguranças tentou fechar o portão, mas conseguiu sair, ocasião em que dois seguranças cercaram sua porta e começaram a chutar o veículo, tendo quebrado seu espelho; seu carro não tem trava na porta do motorista, e o segurança estava abrindo sua porta, então desembarcou do veículo, ficou meio nervoso, querendo ir embora, então deu um chute nas nádegas do segurança, que saiu; em seguida, entrou no veículo, e foi embora; questionado se subtraíram as garrafas de uísque do Atacadão no mesmo dia, disse que pegaram no mesmo dia; questionado para que tanto uísque, disse que estavam bêbados na data dos fatos, saíram do Atacadão, e foram pegar mais garrafas, sendo que são dependentes de álcool, e iniciaram tratamento há um mês e meio; anteriormente, iniciaram um tratamento, mas pararam; o álcool estava os atrapalhando muito, então retomaram o tratamento; questionado se levavam o bebê toda vez que iam fazer furtos, disse que não, apenas na data dos fatos; questionado quantas outras vezes fizeram furtos em supermercados, disse que só uma vez, sendo que essa foi a segunda; trabalha como eletricista, e faz instalação fotovoltaica, tendo renda mensal entre R\$ 3.000,00 e R\$ 4.500,00; está cursando o ensino superior; não foi processado anteriormente (fls. 203/204).

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Odair Fernando Cadenazzi Junior, ouvida às fls. 203/204, disse que os fatos aconteceram no mercado Nagumo, onde é funcionário novo, sendo que estava trabalhando no local havia menos de um mês na época dos fatos; foi notada a falta de algumas bebidas na adega, então foram verificadas as imagens, e constatado que uma pessoa subtraiu as bebidas; em posse das imagens, ficou atento às câmeras e, na data dos fatos, viu a pessoa adentrando o estabelecimento; trabalha como fiscal, sendo que uma pessoa ajuda no monitoramento, enquanto a outra fica na frente da loja; estava nos caixas e, quando voltou para o interior da loja, viu uma pessoa nos fundos, mexendo nas bebidas, e olhando para a frente, então abriu a porta do local do monitoramento e falou com Daniel, o fiscal, e falou que a menina estava lá novamente, e ficaram monitorando, para verificar se ela pagaria, ou tentaria se evadir; a mulher foi em direção ao caixa, e passou por um caixa que não tinha ninguém, pois estava fechado; estava do lado de fora da loja, depois dos caixas, e quando a mulher foi passar, a abordou, falou que ela estava com as bebidas, e deveria fazer o pagamento; a mulher falou que não tinha pegado nada, e soltou a bolsa no chão, então falou para Daniel pegar a bolsa, para que as bebidas não quebrassem; pegou a mulher pela cintura e a conduziu para o atendimento ao cliente, ocasião em que a mulher começou a chamar alguém, que não sabia quem era; no mercado há umas janelas bem grandes, e apareceu um rapaz, com uma criança no colo, e pediu para soltar a esposa dele, senão ele lhe daria um murro; trabalhou como vigilante há mais de vinte anos, e pensou na criança, então soltou a mulher, que pulou a janela e saiu correndo, sendo que os seguiu, para ver o que aconteceria; o carro do homem estava no estacionamento, na entrada; para evitar algum acidente, fechou o portão de entrada, visando a evitar que o criminoso saísse no carro e batesse em outro cliente; quando chegou ao lado do portão de saída, o roubador passou com o carro e bateu no portão, que caiu dentro da loja, no estacionamento; o réu parou o carro e desembarcou, para ver o que tinha acontecido com o automóvel; em seguida, o réu o agrediu, entrou no carro e saiu; questionado qual foi a agressão que o réu praticou contra sua pessoa, disse que sentiu um solavanco na hora, e depois sentiu uma dor na perna, quando foi para a Delegacia; questionado o que foi esse solavanco, disse que foi um chute na perna; questionado sobre ter constado que a mulher arranhou seu braço, disse que na hora que a segurou para levá-la até o balcão de atendimento ao cliente, ela o arranhou um pouco, nos dois lados, pois ela pegou nos seus braços, e estava tentando se soltar; questionado se acabou sendo ferido por ambos, disse que "foi"; questionado se as bebidas foram recuperadas intactas, disse que foram; na hora que a ré soltou as bebidas, o outro rapaz, que estava consigo, as segurou; questionado se lembra o que era, disse que acha que eram três ou quatro garrafas de uísque, mas não se recorda quais, pois não bebe; questionado se sabe o valor das bebidas, disse que não se recorda; questionado se sabe se os réus já tinham furtado bebidas em outro local, na mesma data, disse que os Guardas disseram que abordaram os réus com bebidas, tendo eles informado que

pertenciam ao Atacadão; às reperguntas da defesa de LEVI, questionado se realizou exame de corpo de delito na época, disse que realizou, inclusive tirou foto em Bragança, mas não tinha mais nada, pois as lesões foram superficiais; durante a audiência, estando a testemunha na mesma sala que os réus e, questionada pelo juízo se reconhece os réus como sendo o casal que tentou roubar as garrafas, disse que sim.

A testemunha André Luis dos Santos Pinto, Guarda Municipal, ouvido às fls. 203/204, disse que sua equipe realizava operação conjunta com a Polícia Militar na cidade quando, no final da tarde, foi irradiado que um veículo havia acabado de sair do supermercado Nagumo, tendo o segurança informado que tinha ocorrido uma tentativa de furto de bebidas, tendo sido agredido posteriormente, na saída do estacionamento, ocasião em que fechou o portão para evitar que o veículo saísse de lá, tendo o automóvel colidido com o portão; os criminosos eram um casal, sendo que a moça entrou no supermercado e estava com uma bolsa, contendo três garrafas de uísque; o segurança tentou barrar a moça na porta de saída, após os caixas, ocasião em que a mulher abandonou a bolsa, e pulou uma janela, de mureta baixa, tendo seguido para o estacionamento, tendo o segurança visualizado o carro que ela adentrou, e foi até o portão para tentar fechar, então o carro bateu no portão, tendo o condutor desembarcado do automóvel, e desferido um chute nas costas do segurança, que foi ao solo; em seguida, o criminoso entrou no carro e se evadiu; em posse do emplacamento e das características do casal, em patrulhamento, identificou o veículo estacionado próximo à rodoviária, após os fatos; aguardou a certa distância, para abordar as pessoas que viessem a entrar no automóvel; em determinado momento, o veículo saiu do local, enquanto faziam as consultas do automóvel; realizou a abordagem próximo ao museu, a cerca de cem metros do local onde ele estava estacionado; feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus; no veículo, foram achadas quatro garrafas de uísque, sendo três lacradas, e uma quase vazia; o condutor do veículo, LEVI, negou qualquer ato ilícito e falou que tinha comprado as bebidas, mas não tinha nota fiscal; a ré, ouvida separadamente, confessou que ambos tinham furtado as garrafas do supermercado Atacadão, e que havia sido consumida tinha sido furtada na semana anterior, sendo que eles tinham sido flagrados pelos seguranças do local; posteriormente, o crime foi confirmado pelos representantes do Atacadão, que reconheceram o casal como os furtadores que estiveram lá, na semana anterior, sendo que eles, inclusive, tentaram furtar carne no mercado; a mulher falou que, naquela data, por volta das quatro e meia da tarde, ambos estiveram no supermercado Atacadão, de onde furtaram as três garrafas, e depois seguiram para o Nagumo da Av. Lucas, tendo a ré confessado que tentou, sim, furtar mais três garrafas, enquanto LEVI a aguardava dentro do veículo; diante disso, foi dada voz de prisão aos réus, que foram conduzidos à Delegacia, onde LEVI confessou os fatos, ratificando o que a ré tinha falado sobre as garrafas de uísque que estavam no veículo, bem como a tentativa de furto no mercado, de onde eles se evadiram; questionado se já conhecia os réus de outras abordagens, disse que conhecia; certa vez, em patrulhamento pela Avenida São João, o veículo estava sobre a calçada de um comércio, e os réus estavam discutindo, então parou para verificar o que estava acontecendo; naquela ocasião, os réus tiveram uma discussão de casal, então foi feito contato com um familiar, para ir até o local e auxiliar, na tentativa de fazer os réus se acalmarem, visando a evitar algum problema.

A testemunha Valdiney Rodrigues Pereira, policial militar, ouvido às fls. 203/204, disse que estava em operação pela cidade, juntamente com a Polícia Militar, quando foi irradiado, pelo CECOM, a informação de que um casal com uma criança pequena, em um veículo Corsa sedan, cor verde, acabara de efetuar um furto, no Nagumo, na Alameda Lucas Nogueira Garcez e que, durante a fuga, os indivíduos teriam agredido um segurança; diante disso, passou a patrulhar, no intuito de localizar o veículo, quando foi informado, pelo monitoramento, que o referido automóvel estava na área central, para onde se dirigiu; visualizou o veículo nas proximidades da rodoviária, tendo o automóvel se movimentado logo em seguida; diante do estado flagrancial, e da fundada suspeita, foi feita a abordagem, nas proximidades do museu; no interior do veículo estava um casal, cuja descrição havia sido informada anteriormente pelo

CECOM; feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus; o réu LEVI, que conduzia o automóvel, estava muito agressivo e alterado, tendo sido necessário o uso de algemas para contê-lo; durante a busca pessoal, LEVI, referindo-se às idades e estaturas da equipe, disse que, se tirassem as algemas, a equipe não aguentaria dois minutos com ele; ALAICE não levava nada em seu corpo, sendo que os réus foram mantidos separados; em busca veicular, foram localizadas quatro garrafas de bebida alcoólica, sendo que uma delas, a bebida Jack Daniels, estava pela metade, e as outras, da marca Double Black, estavam fechadas; indagado acerca da bebida e do ocorrido no Empório Nagumo, LEVI falou que não tinha nada de ilícito, e tentou induzir a corrê a não falar nada; ALAICE, chorando, confessou que houve a tentativa de furto no local, e narrou que foi pega, tendo ambos os réus fugido do local, sendo que, durante a fuga, LEVI agrediu um dos seguranças com um chute nas costas; sobre as bebidas que estavam no interior do veículo, ALAICE disse que as três garrafas fechadas tinham sido furtadas do supermercado Atacadão, por volta das 16h30min daquela mesma data, sendo que a garrafa que estava pela metade, que os réus haviam consumido, tinha sido furtada, também do Atacadão, na semana anterior; diante disso, os réus foram conduzidos à Delegacia, onde o segurança e o representante do supermercado Empório Nagumo reconheceram os réus como os criminosos; feito contato com pessoas do Atacadão, foi informado que, em data anterior, os réus tentaram efetuar um furto no local, e que enviariam um representante do supermercado para a Delegacia de Polícia, sendo que eles também tinham imagens, no entanto, até o final da ocorrência, o representante do Atacadão não apareceu, apenas o representante do Nagumo; não conhecia os réus de outras abordagens; LEVI apresentou agressividade e deboche durante a abordagem, tendo dito que sabia dos direitos dele, e que a equipe não sabia o que estava fazendo. Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

Os réus, interrogados em solo policial, optaram por permanecer em silêncio, sendo que em juízo, confessaram os fatos, narrando, em síntese, o seguinte: ALAICE disse que entrou no supermercado para subtrair as res furtivae e, quando foi sair, foi barrada pelo segurança, então o empurrou e acabou arranhando o braço da vítima, sendo que não pode negar nem confirmar que LEVI chutou Odair. Disse, também, que as garrafas de uísque que estavam no carro foram furtadas do Atacadão, no mesmo dia. Narrou, por fim, que, assim como LEVI, é dependente alcoólica. LEVI disse que, juntamente com sua esposa, dirigiram-se ao supermercado para subtrair as garrafas de uísque e, quando ALAICE tentou sair do supermercado, foi agarrada por dois seguranças, que a soltaram em seguida. Disse, também, que, ao tentar sair do estacionamento do local, foi impedido pelos seguranças, ocasião em que saiu do carro e desferiu um chute nas nádegas da vítima. Narrou, também, que no mesmo dia, subtraíram as garrafas de uísque do Atacadão. Disse, também, que é alcoólatra, assim como ALAICE.

As confissões dos réus vieram corroboradas pelas demais provas produzidas. A vítima Odair, cujo relato se mostrou firme e consistente, narrou que viu a ré nos fundos do estabelecimento, mexendo nas bebidas, tendo ela passado pelos caixas, sem efetuar o pagamento, então a abordou na saída da loja, e falou que ela deveria pagar pelos itens, ocasião em que ALAICE falou que não tinha pegado nada, e soltou a bolsa, com as bebidas, no chão. Disse, também, que tentou conduzir ALAICE até o balcão de atendimento, ocasião em que ela passou a chamar LEVI, que estava com uma criança no colo, e ameaçou o agredir com um murro, caso não soltasse a ré, então a soltou. Disse, também, que a ré arranhou seu braço, e que LEVI o agrediu com um chute, quando tentava fugir do estacionamento do supermercado. Disse, também, que as garrafas de uísque subtraídas foram recuperadas. Por fim, durante a audiência por videoconferência, reconheceu ambos os réus como sendo os autores do roubo. Os policiais narraram, em síntese, que foram informados acerca do crime ocorrido no supermercado Nagumo, ocasião em que os réus tentaram subtrair bens do estabelecimento, e agrediram o segurança do local durante a fuga. Disseram, também, que lograram êxito em abordar os réus, tendo ALAICE confessado o crime, e dito, também, que as garrafas de uísque encontradas no carro haviam sido subtraídas do supermercado Atacadão, na mesma data. O policial Valdiney disse, ainda, que LEVI estava alterado e agressivo durante a abordagem, tendo debochado da equipe na

ocasião.

Assim, considerando as confissões dos réus, bem como os firmes relatos da vítima Odair e dos policiais, não restam dúvidas de que ambos os réus, agindo em concursos de agentes, empregaram violência contra Odair, logo após terem subtraído bens da empresa-vítima Comercial Brasil de Atibaia LTDA, a fim de assegurar a impunidade do crime, bem como subtraíram, na mesma data, para proveito comum, pelo menos bens pertencentes à empresa-vítima Atacadão S/A, fatos que os réus, repito, confessaram integralmente, sendo o robusto conjunto probatório produzido plenamente apto a ensejar suas condenações, nos exatos termos da denúncia, não havendo que se falar em desclassificação do roubo para o delito de furto, nem em tentativa, sendo afastado, também, o pleito seguinte, feito pela defesa da ré ALAICE, de conversão do julgamento em diligência, para oferecimento de proposta de ANPP, vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Observe, ainda, que o roubo (assim como o furto), foi praticado na forma consumada. Isto porque ALAICE, que agia previamente mancomunada com LEVI, teve a posse mansa do bem, ainda que por pouco tempo.

Neste sentido: Súmula 582 STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Também a melhor jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO. ART. 157, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. SIMPLES POSSE. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 44, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula 7, STJ. 2. Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. 3. Inviável a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP. 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no AREsp: 521133 BA 2014/0124543-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2014) (destaquei e sublinhei).

E ainda:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL. TESES OBJETO DE WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Com relação à pena-base e ao regime prisional, as matérias são objeto do anterior HC nº 166.067/RJ, impetrado pela Defensoria Pública em favor do ora paciente, e serão ali enfrentadas. Trata-se, no ponto, de inadmissível reiteração. 3. Tendo sido reconhecido o emprego de violência contra a vítima, consumou-se o crime de roubo impróprio, não se exigindo, como sustentado na inicial, a posse mansa e pacífica da res. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 175.017/RJ, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/3/2013) (grifei e destaquei). Afasto o pleito da defesa de LEVI de reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que se tratam de crimes de espécies diferentes, o que macula o quanto disposto no art. 71, do CP, que assim prevê:

"Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação

do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." (destaquei)

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PELO MAGISTRADO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. SÚMULA N. 545/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. INFRAÇÕES PENAIS DO MESMO GÊNERO, MAS ESPÉCIES DIFERENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo majorado, pois não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a reincidência." (HC 425.674/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018) (destaquei)

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

1 – Réu LEVI

Réu tecnicamente primário, não ostentando antecedentes.

Culpabilidade acima do normal, já que, conforme o próprio réu admitiu, ambos levavam um bebê junto, durante a empreitada criminoso, o que não pode ser ignorado. Quanto à sua conduta social, o policial Valdinei narrou que LEVI, durante a abordagem, estava alterado e agressivo, tendo debochado da equipe, o que demonstra seu desprezo pelas leis e pelo convívio em sociedade. Quanto aos motivos dos crimes, os comuns à espécie. As condutas criminosas não tiveram maiores consequências, já que os bens subtraídos foram recuperados. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

a) Assim, quanto ao crime do art. 157, §§ 1º e 2º, II, do CP, em razão da culpabilidade e da conduta social do réu, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo, já que o réu noticiou, em seu interrogatório, que tem renda mensal entre R\$ 3.000,00 e R\$ 4.500,00, salário médio, portanto, de R\$ 3.750,00. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30 avos dos rendimentos do réu, o valor deve ser fixado em R\$ 125,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, devendo ser afastado o pleito da defesa de dispensa da pena de multa, por absoluta ausência de previsão legal.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes.

Não é o caso de reconhecimento da agravante do art. 61, II, j, do CP.

Mudando entendimento anterior, verifico que o estado de calamidade cessou a partir de 01/01/2021.

Isto porque o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, tinha vigência até 31/12/2020. E embora o Governo tenha editado inúmeros decretos relativos à pandemia COVID-19, que somente foram revogados em maio de 2022, pelo Decreto 11.077 de 20/05/2022, certo é que não houve prorrogação do estado de calamidade, mas tão somente decretação de estado de emergência, que foi encerrado em abril de 2022, conforme pronunciamento do Ministro Queiroga, em rede nacional, em 17/04/2022.

Assim, afasto a agravante pleiteada.

Há a atenuante da confissão, prestada pelo réu em juízo.

Por fim, não vislumbro nenhuma circunstância que justifique a atenuação da pena com base no art. 66, do CP. Aliás, atenuar a pena do réu em razão de eventual dependência alcoólica seria praticamente dar um passe-livre para que o réu, juntamente com a corré, siga dilapidando o patrimônio alheio para manter seus vícios.

Assim, em razão da confissão, atenuo a pena do réu, voltando ao patamar de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifica-se a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, que viabilizou a prática delitativa, e restou devidamente comprovado, conforme fundamentação supra.

Assim, a pena é aumentada em 1/3, passando a 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

b) Quanto ao crime do art. 155, § 4º, IV, do CP, em razão da culpabilidade e da conduta social do réu, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 02 anos e 08 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa, diária de R\$ 125,00, conforme fundamentação supra.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, havendo a atenuante da confissão. Assim, atenuo a pena do réu, voltando ao patamar de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Nos termos do art. 69, do CP, somo as penas do réu, finalizando-as em 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, e 23 dias-multa, diária de R\$ 125,00.

2 – Ré ALAICE

Ré tecnicamente primária, não ostentando antecedentes.

Culpabilidade acima do normal, já que, repito, a ré praticou os fatos, juntamente com seu comparsa, enquanto levavam uma criança de colo, o que merece maior reprovação. Quanto à sua conduta social e personalidade, nada capaz de ensejar modificação da pena. Quanto aos motivos dos crimes, os comuns à espécie. As condutas criminosas não tiveram maiores consequências, já que os bens subtraídos foram recuperados. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

a) Assim, quanto ao crime do art. 157, §§ 1º e 2º, II, do CP, em razão da culpabilidade, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e multa de 11 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo, já que a ré noticiou, em seu interrogatório, que tem renda mensal de R\$ 1.500,00. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30 avos dos rendimentos da ré, o valor deve ser fixado em R\$ 50,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, devendo ser afastada, como já fundamentado, a agravante do estado de calamidade.

Há a atenuante da confissão, prestada pela ré em juízo.

Assim, atenuo a pena da ré, voltando ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, observado que, nos termos da Súmula 231, do STJ, nesta fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifica-se a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, que viabilizou a prática delitativa, e restou devidamente comprovado, conforme fundamentação supra.

Assim, a pena é aumentada em 1/3, passando a 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

b) Quanto ao crime do art. 155, § 4º, IV, do CP, em razão da culpabilidade, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e multa de 11 dias-multa, diária de R\$ 50,00, conforme fundamentação supra.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, havendo a atenuante da confissão. Assim, atenuo a pena da ré, voltando ao patamar mínimo de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, já que, repito, nesta fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Nos termos do art. 69, do CP, somo as penas da ré, finalizando-as em 07 anos e 04 meses de reclusão, e 23 dias-multa, diária de R\$ 50,00.

O regime de cumprimento da pena para ambos os réus deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, único adequado a roubadores, como os réus, que

praticaram crime de peculiar gravidade, sendo irrelevante o fato de serem primários, levando-se em conta, ainda, a alta pena à qual foram condenados. Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional- Inicial fechado - Fixação correta - Delito de roubo duplamente qualificado - Hipótese - Sentença mantida - Recurso improvido" (TJSP - Ap. nº 990.08.133.442-9 - São Vicente - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Ruy Borges Pereira - J. 10.08.2010 - v.u.). Voto nº 12.371

"ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional fechado - Entendimento - Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior fonte de sua inquietação - Recurso parcialmente provido" (TJSP - Ap. nº 990.10.108.180-6 - São José dos Campos - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Wilson Barreira - J. 12.08.2010 - v.u.). Voto nº 20.520

Deixo, ainda, de substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi apenado com condenação superior a quatro anos e foi praticado com violência contra a pessoa, o que macula o quanto disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus como incurso nas penas dos artigos 157, §§ 1º e 2º, II, e 155, §4º, IV, do Código Penal, às penas de:

- LEVI HENRIQUE SILVA: 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 23 dias-multa, diária de R\$ 125,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

- ALAICE DE MORAIS RAIMUNDO: 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 23 dias-multa, diária de R\$ 50,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Os réus foram postos em liberdade provisória e não há fatos novos que autorizem a decretação de suas prisões preventivas no presente feito, motivo pelo qual poderão aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, mantidas as medidas cautelares fixadas pela decisão de fls. 73/75.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se os competentes mandados de prisão em regime fechado.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP, remetam-se cópias da presente sentença às vítimas.

Condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade da Justiça, que defiro à ré ALAICE e que já foi deferida ao réu LEVI, às fls. 166.

P.R.I. e C.

Atibaia, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA